

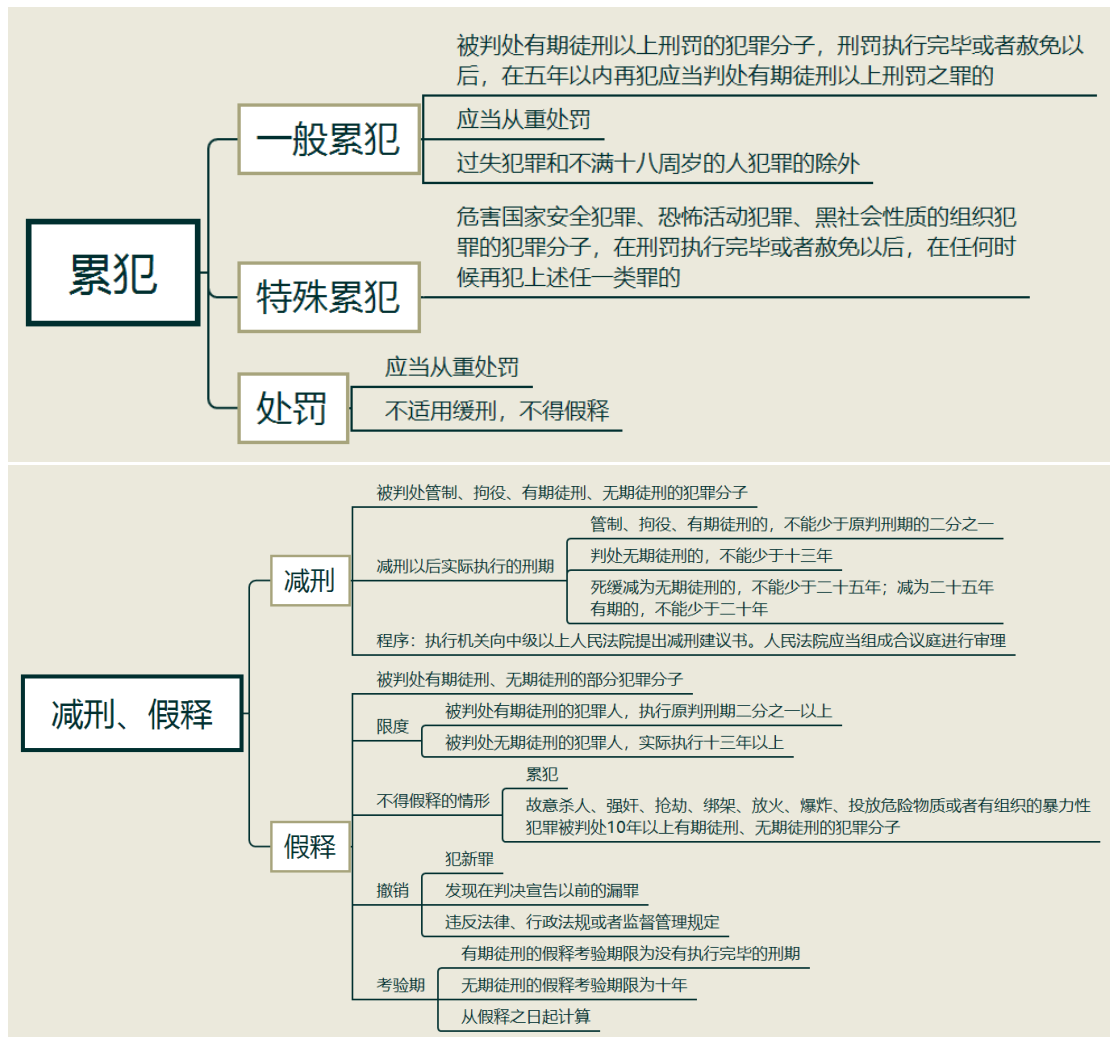
法律常识

Day23: 刑法-刑罚的执行（一）

【学习重点】一般累犯和特殊累犯的认定，不得假释的情形

【建议用时】1 小时以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. _____ 犯罪、_____ 犯罪、_____ 犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。
2. 累犯应当_____ 处罚。
3. 对于累犯不得适用_____，不得_____。
4. 被判处_____ 以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在_____ 年以内再

犯应当判处_____以上刑罚之罪的，是累犯。

5. 判处管制、拘役、有期徒刑的，实际执行刑期不能少于原判刑期的____，判处无期徒刑的不能少于_____。

6. 对于死刑缓期执行后被减为无期徒刑的犯罪分子减刑，实际执行刑期不能少于____，死刑缓期执行后被减为 25 年有期徒刑的犯罪分子，实际执行刑期不能少于_____。

7. 假释适用于被判处_____、_____的部分犯罪分子。

8. 被判处有期徒刑的犯罪人，执行原判刑期_____以上，被判处无期徒刑的犯罪人，实际执行_____以上可以假释。

9. 犯新罪、发现在_____以前的漏罪以及违反法律、行政法规或者监督管理规定的应撤销假释。

10. 因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处_____年以上有期徒刑、_____的犯罪分子，不得假释。

（答案见思维导图，请回归导图比对记忆。）

【快速判断】

1. 过失犯罪可能构成累犯。
2. 不满十八周岁的人犯罪不可能构成累犯。
3. 被判处死刑的犯罪分子可以减刑。
4. 减刑由执行机关决定。
5. 减刑由基层人民法院组成合议庭审理。
6. 有期徒刑的假释考验期与刑期一致。

（答案：1.错误；2.正确；3.错误；4.错误；5.错误；6.错误。温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦！）